

감 사 결 과 처 분 요 구 서

소관부서	시행년도	행정상 조치	재 정 상 조 치		신분상 조치
			조치방법	금액(천원)	
◇처 총 무 인 사 처	2022	권고	-	-	견책

제 목 : 직장 내 괴롭힘 행위로 인한 품위유지 의무 위반

○ 현황(개요)

W1)(이하 ‘행위자’라 함)은 2022.2.9.부터 2022.7.10.까지 ☆업무2) 총괄 소장(Y급)으로 근무하면서, ☆사업소 내 근무하는 정규직원 대리 V3)(이하 ‘피해자’라 함)에게 비인격 대우 등 행위를 하였고, 소관부서인 총무인사처는 피해자의 신고를 접수하여 인권침해 조사소위원회(이하 ‘조사소위원회’라 함) 및 인권경영위원회를 통해 ‘직장 내 괴롭힘 행위’에 해당하는 것으로 결정하고, 2022.8.5. 청렴감사실에 징계처분요구 등 후속조치를 요청하였고 경위는 [표 1]과 같다.

[표 1] 직장내 괴롭힘 행위 사건조사 경위

건 명	접 수	조 사	심 의	심의결과 알림
직장 내 괴롭힘	조사신청서 접수 (‘22.7.13.)	인권침해 조사소위원회4) (‘22.8.3.)	인권경영위원회5) (‘22.8.5.)	직장내괴롭힘: 해당/정도: ‘경’ 함 징계처분 요구(‘22.8.5.)

따라서 청렴감사실은 ‘직장 내 괴롭힘’ 관련 행위에 대해서는 조사소위원회의 조사와 인권경영위원회의 의결내용을 토대로 「인사규정시행세칙」 제56조(징계양정기준) 및 [별표 9] ‘징계양정기준’ 에 따라 관련자에 대한 징계처분을 검토하여 판단하였다.

1) 생략

2) 생략

3) 생략

4) 인권침해 조사소위원회 설치 및 구성 근거 : 「인권경영실행지침」 제32조

- 구성(3인) : 외부전문가 2인(노동조합 추천 변호사, 노무사), 내부 1인(인권경영담당자)

- 조사기간 : 2022.7.25.(정식조사), 8.1~2(추가조사)[조사보고서 제출일 : 2022.8.3.]

- 조사대상 : 총 6명(피신고자와 함께 ☆사업소에 근무한 직원 5명, 행위자 1명)

- 조사방법 : 대면조사, 전화 및 서면조사

5) 인권경영위원회 근거규정 : 「인권경영실행지침」 제21조(설치 및 기능), 제22조(구성), 제34조(결정)

- 참석위원 : 총 6명 중 5명 참석(외부위원 3명, 내부위원 2명)

- 심의안건 : ◇처 직장 내 괴롭힘 조사결과 최종 확인 및 처리 결정

○ 관련법령(판단기준)

「근로기준법」 제76조의2(직장 내 괴롭힘의 금지), 「직장 내 괴롭힘 판단 및 예방 대응 매뉴얼(고용노동부)」, 公社「직장 내 괴롭힘 예방지침」 제2조(적용범위) 및 취업규정 제61조(직장 내 괴롭힘 행위 금지)에 따르면 임직원은 ①직장에서의 지위 또는 관계 등의 우위를 이용하여 ②업무상 적정범위를 넘어 ③다른 직원에게 신체적·정신적 고통을 주거나 근무환경을 악화시키는 행위를 하여서는 아니 된다고 되어 있다.

그리고 公社「취업규정」 제8조(품위유지의 의무)에 따르면 직원은 직무의 내외를 불문하고 공사의 명예와 위신을 손상하는 행위를 하여서는 아니 된다고 되어 있다.

따라서 행위자는 ☆업무를 총괄하는 소장으로서 직무의 내외를 불문하고 직장 내 괴롭힘 행위로 공사의 명예와 위신을 손상하는 행위를 하지 말아야 한다.

○ 확인된 문제

公社 인권침해 조사소위원회 조사결과에 따르면 행위자는 ☆사업소 직원 전체의 업무 및 복무 등을 총괄 관리하는 사업소장⁶⁾의 업무를 추진하면서, 지위의 우위를 바탕으로 일정기간(2022년 4~6월) 동안 지속적으로 업무상 적정 범위를 넘어 피해자에게 ①비인격적 대우(항상 반말은 기본/ 반말로 손가락을 가리키며 ‘야’, ‘너’), ②빈정대고 화를 냄(나보고 일부러 고치라고 올린거냐/ 너가 나 엿먹이려고 그러냐?), ③면박(왜 그것도 몰라?/ 그건 니일이지), ④강요(책상을 탁탁탁 치면서 사과요구) 등 직장 내 괴롭힘 행위를 한 사실이 있는 것으로 조사되었고 구체적인 내용은 [표 2]와 같다.

[표 2] ‘인권침해 조사소위원회’ 조사결과 요약(생략)

그 결과 조사소위원회는 행위자가 우위성(직급상 소장-대리관계)이 있고, 양 당사자 간 진술이 상이함에도 피해자의 진술을 보강할 수 있는 참고인들의 진술이 확보된 업무상 적정범위를 초과한 행위들로 인하여 피해자가 정신적 고통을 호소하고 있다는 점에서 조사위원 전원이 직장 내 괴롭힘 행위에 해당한다고 검토의견을 제시하였다.

이에 따른 ‘인권경영위원회’는 행위자의 여러 행위에 대해 전체적인 맥락에서 종합적으로

6) 생략

판단한 결과 위원 전원이 직장 내 괴롭힘에 “해당” 하고, 괴롭힘의 정도는 참석위원 5인 중 3인의 경하다는 의견으로 “경” 한 것으로 [표 3]과 같이 결정하였다.

[표 3] 인권경영위원회 심의결과(생략)

○ 관련자 의견 및 판단

행위자는 조사소위원회 조사에서 피해자 나이가 있기 때문에 평소 존중해 주었고, 화를 내거나 고성을 지르는 등의 사실은 없었으며, 오히려 인격적으로 대해주었다고 진술하였다. 다만 ‘야’ 라는 표현은 말하는 과정에서 ‘야, 야’ 이런식으로 나올 수 있다고 부분적으로 인정하였지만 이외 피해자가 진술한 직장 내 괴롭힘 행위에 대해서는 피해자의 진술과 엇갈리는 진술을 하였다.

2022.9.29. 청렴감사실 문답과정에서도 행위자는 피해자가 본인에게 평소에 형이라 불러 개인적인 대화를 할 때 편하게 ‘야, 너’라고 하였지 업무상 화를 내면서 고압적으로 반말한 적은 없었고, ‘ㄱ 용역 관련 회의 결과 건’에 대해서도 누구의 책임도 문제를 삼을 수 없는 상황이어서 화를 낸 적이 없으며, ‘출장관련 감사실 농담 건’은 A직원 동행 출장 요청에 대하여 피해자가 감사실에 신고한다는 얘기는 선을 넘는 거라 생각하여 안 그랬으면 좋겠다고 말한 사항이며, 이외 ‘인사조치 명령’, ‘ㄴ 채용 결정 거짓보고’, ‘공개적인 장소에서 면박’, 합숙소 계약문제 책임 추궁, ‘노동이사 특정후보 투표 강요’에 대해서도 피해자가 진술한 내용이 사실과 다르다고 진술하였다. 그런데 ‘지출 문서의 첨부파일(스캔) 확인’의 경우는 피해자가 자주 틀려서 ‘일부러 내가 고치게 하려고 하는 거냐’고 짜증낸 적은 있다고 밝혔다.

또한 피해자에게 지속적으로 행한 언어적 행위로 인권경영위원회로부터 ‘경’한 정도의 ‘직장 내 괴롭힘’으로 결정된 사실에 대해서는 “피해자가 평소 욕하는 성격이라서 ㄷ주민, 직원과 다투는 사례가 있어 스트레스 받지 않게 배려해주었으나 결과적으로 이렇게 결정되어 관리자로서의 한계를 느끼고 있다. 앞으로는 같이 일하는 직원의 내면을 더욱 관심을 갖고 같이 고민하겠다.”고 진술하였다.

그러나 직장 내 괴롭힘 행위는 고용노동부 직장 내 괴롭힘 판단 예방·대응 매뉴얼⁷⁾에 따르면 직장 내 괴롭힘도 근로자의 인격권 측면에서 성희롱과 유사한 것으로 인정되므로 행위자가 대부분의 행위를 부인하고 있더라도 같이 근무하는 직원들의 구체적이고 일관된 진술이 있는 경우 직장 내 괴롭힘으로 인정되고 있다.

본 사건 조사소위원회 조사내용에 따르면 9건의 신고 내용 중 ‘행위자가 피해자에게만 행한 비인격 대우’ 외 4건⁸⁾에 대해서는 동일 공간에서 근무한 참고인들이 피해자의 진술내용을 뒷받침하는 구체적인 유의미한 진술 등을 바탕으로 조사위원 전원이 직장 내 괴롭힘에 해당한다고 검토의견을 제시하였다.

또한, 양 당사자 간 진술이 상이한 부분은 불가피하게 동일공간에서 근무하는 참고인 진술에 의존할 수밖에 없고, 다수의 참고인 진술을 통해 전반적인 분위기가 확인되며, 행위자가 진술을 반복하여 피해자 주장 일부가 사실인 것으로 추정되며 피해자의 심리 상태가 좋지 않은 점을 종합적으로 판단하여 행위자가 피해자에게 지속적으로 행한 언어적 행위들은 사업소 내의 소장 지위를 이용하여 업무상 적정범위를 넘어 하급직원인 피해자에게 정신적 고통을 주었으므로 직장 내 괴롭힘 행위에 “해당”한다고 인권경영위원회 참석위원 5명 전원의 의견이 일치하였다.

그리고 그 괴롭힘의 정도는 피해자가 정신적 고통을 크게 호소하고 있지만 행위의 지속 기간이 장기간에 걸쳐 이루어진 것이라 보기 어렵고 참고인 진술을 통해 확인할 수 있는 것은 전반적인 분위기 일뿐 구체적으로 밝혀진 부분이 많지 않다는 의견과 이에 반해 직위를 이용해 지속적인 압박과 정신적 고통을 주었다는 의견이 있었으나 참석위원 5명 중 3명의 의견으로 “경”하다고 결정한 ‘인권경영위원회 심의결과’는 타당한 것으로 보인다.

《 징계요구 양정 》

「근로기준법」 제76조의2(직장 내 괴롭힘의 금지), 公社 취업규정 제61조(직장 내 괴롭힘 행위 금지) 및 「취업규정」 제8조(품위유지의 의무) 규정을 위반하였다.

7) 고용노동부, 「직장 내 괴롭힘 판단 및 예방·대응 매뉴얼」, 2019, p.15

8) 생략

따라서 公社 「인사규정」 제43조(징계) 제1호 법령 및 제규정 준수사항 위반, 제3호 직무의 내외를 불문하고 직원으로서의 품위를 손상하는 행위로 인권경영위원회는 괴롭힘의 정도를 ‘경’하다고 결정하였으므로 「인사규정시행세칙」 제56조(별표9) 징계양정기준에서 ‘비위의 도가 경한 경우’를 적용하여 「인사규정시행세칙」 제56조에 따라 「견책」 처분함이 마땅하다.

[인사규정시행세칙 제56조(별표9) 징계양정기준]

비위의 정도 및 과실 비위의 유형	비위의 도가 중하고 고의가 있는 경우	비위의 도가 중하고 중과실 이거나 비위의 도가 경하고 고의가 있는 경우	비위의 도가 중하고 경과실 이거나 비위의 도가 경하고 중과실인 경우	비위의 도가 경하고 경과실 인 경우
7. 품위유지의무 위반 마. 기타	파면-해임	강등-정직	감봉	견책

○ 조치할 사항

1. 신분상 조치

- ☞ 취업규정(직장 내 괴롭힘 행위 금지) 위반에 따른 행위자 “견책” 처분 요구
 - 총무인사처는 公社 「취업규정」 제61조(직장 내 괴롭힘 행위 금지) 규정을 위반한 아래 관련자에 대하여 「인사규정」 제43조(징계), 「인사규정시행세칙」 제56조(징계 양정기준)에 따라 “견책” 처분하시기 바랍니다.

【관련자】

소속	직위	직급	성명	담당기간	담당직무	현근무처	비고
◇처	소장	Y급	W	‘22.2.9. ~ ‘22.7.10.	☆사업소 총괄	◆처	견책

2. 행정상 조치

- ☞ 직장 내 괴롭힘 예방과 조직문화 개선을 위한 교육 실시 “권고” 요구
 - ‘직장 내 괴롭힘’에 대한 재발을 방지하고 건전한 조직문화가 형성될 수 있도록 행위자 및 간부급 직원들을 대상으로 하는 교육을 실시하시기 바랍니다.

【관련부서】 : 총무인사처(인사관리부)[인재개발원(교육운영부) 협조] . 끝.